

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3551/2533

บริษัท คราว น์เดคอเรทีฟแอนด์เพนท์โป
รตักส์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

นางสาว ศิริพร วิศวสุนทร กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 47

หนังสือรับรองของบริษัทโจทก์ระบุว่า จ. หรือ ช.ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ดังนั้น เมื่อ จ. ลงลายมือชื่อร่วมกับ ช. ซึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่งของบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัทในหนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจย่อมใช้ได้

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินตามสัญญาซื้อขายจำนวน 58,485 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 55,700 บาท นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 1 ให้การว่า หนังสือมอบอำนาจทำยฟ้องนายเจมส์ ชินฮั้ว ชู ลงลายมือชื่อ กับนายเหียนชัยอังคสุวรรณศิริ เท่านั้น ไม่ใช่ นายเจมส์ ชินฮั้ว ชู หรือ นายเหียนชัย อังคสุวรรณศิริ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทตามหนังสือรับรอง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 55,700 บาท

แก้โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 55,700 บาท นับแต่เดือนสิงหาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า นายเจมส์ชินฮั่ว ชู และนายเหียนชัย อังคสุวรรณศิริ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารหมายเลข 2 เป็นการปฏิบัติผิดไปจากเงื่อนไขในหนังสือรับรองตามเอกสารหมายเลข 1 หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจึงเป็นอันใช้ไม่ได้นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข 1 ระบุว่านายเจมส์ชินฮั่ว ชู หรือนายเหียนชัย อังคสุวรรณศิริ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทก็มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ ดังนั้น เมื่อ นายเจมส์ ชินฮั่ว ชูลงลายมือชื่อร่วมกับนายเหียนชัย อังคสุวรรณศิริ ซึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่งของบริษัทรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ หนังสือมอบอำนาจจึงเป็นอันใช้ได้ มิได้เสียไปแต่อย่างใด ฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น